

JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 5 DE MURCIA

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

CIUDAD DE LA JUSTICIA, AVDA. DE LA JUSTICIA S/N, FASE II, 1ª PLANTA C.P 30011, MURCIA

Teléfono: 968277441-968229100, **Fax:** 968879577

Correo electrónico:

Equipo/usuario: ESB

Modelo: N06860

N.I.G.: 30030 42 1 2020 0010446

ETJ EJECUCION DE TITULOS JUDICIALES 0000160 /2022

Procedimiento origen: ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000643 /2020

Sobre OTRAS MATERIAS

EJECUTANTE D/ña. CAIXABANK SA

Procurador/a Sr/a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL

Abogado/a Sr/a. JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ

EJECUTADO , EJECUTADO D/ña. EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO

Procurador/a Sr/a. ,

Abogado/a Sr/a. ,

AUTO

Juez/Magistrado-Juez

Sr./a: MARIA MILLAN GISBERT.

En MURCIA, a trece de mayo de dos mil veintidós.

ANTECEDENTES DE HECHO

Único.- Por el/la Procurador/a Sr./a. JAVIER HERNANDEZ BERROCAL, en nombre y representación de CAIXABANK SA, se ha presentado demanda ejecutiva frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , en ejecución de sentencia de 18 de octubre de 2021 dictado por este Juzgado en el Procedimiento Ordinario 643/2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Ha sido examinada por este órgano judicial su jurisdicción, competencia objetiva y territorial, concurriendo en la demanda presentada los presupuestos y requisitos procesales exigidos por la ley, y siendo el título que se acompaña susceptible de ejecución, de conformidad con el



artículo 517 de la L.E.C., procede, en virtud de lo dispuesto en el artículo 551 y concordantes de la L.E.C., dictar orden general de ejecución y despacho de la misma.

Segundo.- Procede que se despache ejecución a favor del solicitante al haber acreditado su condición de acreedor en el título ejecutivo presentado, frente a la parte deudora, al aparecer como deudor/es en el mismo título, conforme a lo establecido en el artículo 538 de la L.E.C.

Tercero.- En virtud de lo dispuesto en el artículo 551.3 de la L.E.C., dictado el auto por el juez o magistrado, el/la Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución, en el mismo día o en el día siguiente hábil, dictará decreto con los contenidos previstos en citado precepto.

Cuarto.- Al ser determinada la cantidad reclamada, conforme a lo establecido en el artículo 572 de la L.E.C., procede despachar la ejecución por las cantidades solicitadas, sin perjuicio de las posteriores liquidaciones que pudieran corresponder.

PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo:

1.- Dictar orden general de ejecución del título indicado a favor del/de la ejecutante, CAIXABANK SA, frente a EVA MARIA CARRASCO, IVAN GARCIA BAYO , parte ejecutada.

2.- Se despacha ejecución por importe de **9.301,01 euros** en concepto de principal, más otros **2.790,3 euros** que se fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.



El presente auto, junto con el decreto que dictará el/la Letrado de la Administración de Justicia, y copia de la

demanda ejecutiva, serán notificados simultáneamente a la parte ejecutada, tal y como dispone el artículo 553 de la L.E.C.

Modo de impugnación: contra esta orden **no cabe recurso alguno**, sin perjuicio de que la parte ejecutada pueda **oponerse** al despacho de ejecución en los términos previstos en el artículo 556 de la L.E.C. y en el plazo de **diez días** a contar desde el siguiente a la notificación del presente auto y del decreto que se dicte.

Así lo acuerda y firma SS^a.

EL/LA MAGISTRADO-JUEZ

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.

